

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 791/2535

นางทองมา บัวแสน

โจทก์

นายเคน แสนชมภู กับพวก

จำเลย

นางทองมา บัวแสน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีโจทก์เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ โดยเป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนาเนื้อที่ประมาณ 3-4 ไร่ แสดงว่าในขณะที่ฟ้องมีค่าเช่าหรืออาจได้ค่าเช่าได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท เป็นคดีต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ที่พิพาท ที่จำเลยบุกรุกเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

โจทก์ฎีกาข้อ 2 ก. ว่า คำเบิกความของโจทก์ไม่ได้ยอมรับว่าที่พิพาทเป็นศาลปู่ตาหรือศาลเจ้าปู่ พยานจำเลยเบิกความต่างกันเห็นได้ชัด ข้อว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือสาธารณะนั้นคณะกรรมการยังสรุปไม่ได้ จำเลยมีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทก์และในข้อ 2 ข. ว่า น.ส.3 ก. ออกให้คนอื่นด้วย แม้จำเลยที่ 1 อ้างว่าไม่ได้รับรอง แต่โจทก์ดำเนินการถูกต้อง โจทก์แจ้งเนื้อที่ดินเกิน 27 ไร่ 2 งานเป็น 37 ไร่เศษได้โดยชอบเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาในข้อ 2 ข. ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมาย เพราะโจทก์อ้างสิทธิครอบครองต่อเนื่อง โจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครองตามกฎหมาย ทั้งการครอบ

ครองก็ครอบครอง นอกเขตที่ดินสาธารณะ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้  
พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งห้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ออกไปจากที่ดินพิพาท หากจำเลยไม่รื้อถอนขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการ  
แสดงเจตนาของจำเลย และขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ห้าม  
จำเลยทั้งห้าเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 98 และ 100)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 101)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งห้าออกจากอสังหาริมทรัพย์โดยใน  
ขณะยื่นฟ้องอาจให้เข้าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท อีกทั้งจำเลยทั้งห้ามิได้กล่าว  
แก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ คดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสอง ฎีกาของโจทก์เป็นการ  
โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่  
ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

---

พิจาระห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งห้าออกจากอสังหาริมทรัพย์โดยใน  
ขณะยื่นฟ้องอาจให้เข้าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท อีกทั้งจำเลยทั้งห้ามิได้กล่าว  
แก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ คดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสอง ฎีกาของโจทก์เป็นการ  
โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่  
ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(เริงธรรม ลัดพลี-เจริญ นิลเอสงฆ์-ปรีชา เณลิมนิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ